

หรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีและทันตแพทย์ ก. มีข้อพิพาทหรือบาดหมางซึ่งกันและกันถึงขนาดที่จะกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหายโดยไม่คำนึงถึงเกียรติศักดิ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการที่โรงพยาบาล พ. ย่อมทราบดีว่าโรงพยาบาลไม่ได้ให้บริการทำครอบฟันด้วยข้อจำกัดด้านวัสดุอุปกรณ์และกำลังคน การที่ทันตแพทย์ ก. ซึ่งแม้จะมีความเชี่ยวชาญด้านการครอบฟันจะได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีไปทำการครอบฟันที่โรงพยาบาลอื่น ก็เป็นเพียงการแนะนำทางเลือกวิธีการรักษาเพื่อให้ฟันของผู้ฟ้องคดีอยู่ได้นานขึ้นหากผู้ฟ้องคดีต้องการเก็บฟันไว้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการให้บริการตรวจรักษาฟันของทันตแพทย์ ก. เป็นการรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และคำแนะนำของทันตแพทย์ ก. มิได้เป็นการละเว้นหรือปฏิเสธการรักษาผู้ฟ้องคดีอันจะเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแต่อย่างใด ดังนั้น การที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะที่ ๔ ได้ดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าวโดยมีหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารหลักฐานการรักษาฟันทั้งหมดของผู้ฟ้องคดี เพื่อพิจารณาและได้ให้โอกาสทั้งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ร้องเรียน และทันตแพทย์ ก. ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐาน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอแล้วตามนัยมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งไม่ปรากฏว่าการสอบสวนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีอคติ ลำเอียง หรือกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด การสืบสวนจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๕ ประกอบกับมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะที่ ๔ และได้มีมติว่าการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย์ ก. ไม่มีมูลเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ และมีคำสั่งทันตแพทยสภา ที่ ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ยกข้อกล่าวหาทันตแพทย์ ก. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๘/๒๕๖๘)

๒.๓ สถานการณ์แพทย์แผนไทย

ในการสอบภาคปฏิบัติความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เขียนคำตอบของข้อโรคตามโจทย์ ไม่ปฏิบัติในการนวดรักษา และไม่ได้ให้เหตุผลและคำแนะนำใด ๆ ตามหลักวิชาการนวดไทย โดยได้เขียนลงในกระดาษคำตอบเพียงว่า ตำราการนวดไทย เล่ม ๑ ไม่มีอาการลักษณะนี้ ย่อมมีผลทำให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบไม่สามารถให้คะแนนหรือประเมินผลได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยอย่างไร การที่คณะกรรมการตรวจข้อสอบได้ให้ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนศูนย์คะแนน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ข้อบังคับสถานการณ์แพทย์แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สถานการณ์แพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้การสอบความรู้ของ



ผู้สมัครสอบในด้านการนวดไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละด้าน จึงจะถือว่าสอบผ่านในด้านนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนภาคปฏิบัติศูนย์คะแนน ประกาศผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเฉพาะในส่วนที่ประกาศว่าผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่าน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย และได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย ต่อมา คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบความรู้ด้านการนวดไทยตามประกาศดังกล่าว โดยในวันสอบภาคปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความจำนงว่า ต้องการสอบตามตำราการนวดไทย เล่ม ๑ และจับสลากข้อสอบซึ่งมีคำถามว่า “ชายไทย อายุ ๖๐ ปี มีอาการปวดหลังข้างขวา บริเวณบั้นเอว ปวดเสียวร้าวขาไปที่สะโพก ก้นย้อย ลงมาถึงเข่า หลังจากยกของหนักมา ๒ วัน” ให้วิเคราะห์โรค และสรุปประเด็นทำการปฏิบัตินวดไทยเพื่อลดอาการปวด อธิบายรายละเอียด ข้อบ่งชี้ การประเมินผู้ป่วย ข้อห้าม ข้อควรระวัง พร้อมให้คำแนะนำตามหลักวิชาการนวดไทย แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำถามดังกล่าวเป็นคำถามเกี่ยวกับโรคลมปลายปัตตาคตสัญญาณ ๑ หลัง ซึ่งอยู่ในตำราหัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก) ไม่มีอยู่ในตำราการนวดไทย เล่ม ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเขียนลงในกระดาษคำตอบว่า “ตำราการนวดไทย เล่ม ๑ ไม่มีอาการลักษณะนี้” คณะกรรมการตรวจข้อสอบจึงให้ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนศูนย์คะแนน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ วิชาเภสัชกรรมไทย วิชาการผดุงครรภ์ และวิชาการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยประกาศให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นประกาศหรือคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อการดำเนินการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศ เรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการเรียนการสอนความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดตำราที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการเรียนการสอนความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมีทั้งหมดจำนวน ๒๒ ลำดับ รวมถึงตำราหัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก) ลำดับที่ ๑๓ และตำราการนวดไทย เล่ม ๑ ลำดับที่ ๑๗ ด้วย ประกอบกับกรณีนี้นายกสภาการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้การยืนยันว่า คำถามตามโจทย์ที่ผู้ฟ้องคดีเลือกสอบนั้นเป็นโจทย์คำถามที่มีแนวทางการตอบอยู่ในตำราการนวดไทย เล่ม ๑ และตำราหัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)



โดยที่โจทก์และคำตอบของข้อสอบข้อดังกล่าว หากตอบคำถามโดยอ้างอิงตำราการนวดไทย เล่ม ๑ อาการและสาเหตุของโรค ปรากฏอยู่ในหน้าที่ ๒๗๑ ของตำราการนวดไทย เล่ม ๑ รายละเอียดข้อบ่งชี้ การประเมินผู้ป่วย ข้อห้าม ข้อควรระวัง พร้อมคำแนะนำตามหลักวิชาการนวดไทย ปรากฏอยู่ในหน้าที่ ๓๙๖ ถึงหน้า ๔๐๓ ของตำราการนวดไทย เล่ม ๑ และการนวดบำบัดหรือรักษา ปรากฏอยู่ในหน้าที่ ๑๐๙ ถึงหน้า ๑๑๔ ของตำราการนวดไทย เล่ม ๑ ฉะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตอบชื่อโรคตามโจทก์ ไม่ปฏิบัติในการนวดรักษา และไม่ได้ให้เหตุผลและคำแนะนำใด ๆ ตามหลักวิชาการนวดไทย โดยได้เขียนลงในกระดาษคำตอบเพียงว่า ตำราการนวดไทย เล่ม ๑ ไม่มีอาการลักษณะนี้ กรณีดังกล่าวย่อมมีผลทำให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบไม่สามารถให้คะแนนหรือประเมินผลได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยตามตำราการนวดไทย เล่ม ๑ อย่างไร การที่คณะกรรมการตรวจข้อสอบได้ให้ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนศูนย์คะแนน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ข้อ ๗ ๗.๔ (๑) และ (๒) และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้การสอบความรู้ของผู้สมัครสอบในด้านการนวดไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละด้านจึงจะถือว่าสอบผ่านในด้านนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนภาคปฏิบัติศูนย์คะแนน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่ประกาศว่า ผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่าน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗/๒๕๖๘)

๒.๔ สภาการพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ สภาเทคนิคการแพทย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗ สภากายภาพบำบัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

๓.๑ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกข้อบังคับสภาวิศวกร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ด้วยข้อ ๒๐ ของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมแย่งงานกันโดยใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการต่อรอง แต่มิได้หมายความว่ารวมถึงการเสนอราคาให้กับหน่วยงานของรัฐที่ต้องพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นสำคัญมากกว่าข้อเสนอด้านราคา ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะไม่รับราคาต่ำสุดก็ได้ เมื่อประกาศบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง จ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ทำอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคาปรากฏหลักเกณฑ์ชัดเจนว่า ในการพิจารณาให้ผู้เสนอราคายใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญาจะต้องเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นก่อน แล้วจึงจะได้รับการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค โดยมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสูงถึง ร้อยละ ๙๐ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของการเสนอด้านราคาที่มีคะแนนเพียง ร้อยละ ๑๐ เท่านั้น จึงเห็นได้ว่าราคาที่มีการเสนอในการประมูลตามประกาศดังกล่าวไม่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา และเกณฑ์ราคาไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการจัดจ้าง อีกทั้ง การจะพิจารณาว่าการยื่นข้อเสนอด้านราคาเป็นการแสวงหางานด้วยการแข่งขันราคากับผู้ประกอบการรายอื่น อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อ ๒๐ ของข้อบังคับดังกล่าว หรือไม่ หากจะพิจารณาเพียงเงื่อนไขของการเสนอราคาที่กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอราคาเพียงประการเดียวไม่ หากแต่ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอด้านอื่น ๆ รวมทั้ง การตัดสินใจเลือกผู้เสนอราคาในครั้งนั้นด้วย มิเช่นนั้นแล้วผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรม จะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมในการเสนอราคากับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ได้เลย ดังนั้น การที่ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สถาปนิก มีคำสั่งให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลผู้ฟ้องคดี เป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล เลขที่ น ๐๒๔-๕๐ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ออกประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง จ้างสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี กลุ่มบริษัท ด. และบริษัท ฟ. โดย ทอท. ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามสัญญาลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อมา กลุ่มบริษัท ด. ได้มีหนังสือถึงนายกสภาสถาปนิก ขอให้สภาสถาปนิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) วินิจฉัยว่าการเสนอราคาตามประกาศดังกล่าวเป็นการแข่งขันด้านราคา และผิดต่อข้อบังคับสภาสถาปนิก หรือไม่ อย่างไร คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเป็นการแสวงหางานด้วยการแข่งขันราคากับผู้ประกอบการวิชาชีพรายอื่น อันเป็นการประหลิดผิดตามข้อ ๒๐ ของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เสนอเข้ารับงานโดยการแข่งขันราคา จึงมีมติให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี เป็นเวลา ๑ ปี ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล ผู้ฟ้องคดี ตามมติดังกล่าว เป็นเวลา ๑ ปี

เมื่อพิจารณาข้อกำหนดในประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งปรากฏหลักเกณฑ์ชัดเจนว่า ในการพิจารณาให้ผู้เสนอราคายใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับ ทอท. จะต้องเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแล้วจึงจะได้รับการเปิดซอง ข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสูงถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ การให้คะแนนในส่วนของการเสนอด้านราคาที่มีคะแนนเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น และแม้ราคา ที่ผู้เข้าประมูลเสนอจะเป็นราคาต่ำที่สุดก็อาจไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ถ้าหากผู้นั้นมีผลคะแนน รวมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ กรณีจึงเห็นได้ว่า ราคาที่มีการเสนอ ในการประมูลตามประกาศดังกล่าวไม่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาและเกณฑ์ราคา ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการจัดจ้าง อีกทั้ง การจะพิจารณาว่าการยื่นข้อเสนอด้านราคาเป็นการแสวงหา งานด้วยการแข่งขันราคากับผู้ประกอบการวิชาชีพรายอื่น อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อ ๒๐ ของข้อบังคับ สภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมฯ หรือไม่ นั้น ไม่อาจจะพิจารณาเพียง เงื่อนไขของการเสนอราคาที่กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอราคาเพียงประการเดียว หากแต่ต้อง คำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอด้านอื่น ๆ รวมทั้งการตัดสินใจเลือกผู้เสนอราคาในครั้งนั้นด้วย มิเช่นนั้นแล้วผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะไม่สามารถเข้าร่วมในการเสนอราคากับหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ได้เลย ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มี การกล่าวหาว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประหลิดผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา การประหลิดผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน



และในการวินิจฉัยซึ่งนำหน้าพยานแล้ว ย่อมจะเห็นได้ว่า ข้อ ๒๐ ของข้อบังคับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประพาศพิศจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมแย่งงานกันโดยใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการต่อรอง ทั้งนี้ เพื่อมิให้การปฏิบัติวิชาชีพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรปฏิบัติ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างและสร้างความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพได้ แต่มิได้หมายความว่ารวมถึงการเสนอราคาให้กับหน่วยงานของรัฐที่ต้องพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นสำคัญมากกว่าข้อเสนอด้านราคา ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ ดังเช่นกรณีในคดีนี้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลผู้ฟ้องคดี เป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๓/๒๕๖๓)

๖. องค์การวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

เมื่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายแม่บทมิได้มีบทบัญญัติให้การสมัครเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาต้องมีภูมิลำเนาถาวรหรือถิ่นถาวรในประเทศแต่อย่างใด การที่สัตวแพทยสภาอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ (๔) (ก) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ออกข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๙ (๒) กำหนดให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นคำขอสมัคร พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่าผู้สมัครมีภูมิลำเนาถาวรหรือถิ่นถาวรในประเทศ เพื่อที่เลขาธิการสัตวแพทยสภาจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอ โดยหากผู้ใดไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่แสดงว่าผู้สมัครมีภูมิลำเนาถาวรหรือถิ่นถาวรในประเทศ ก็จะไม่รับคำขอสมัครไว้พิจารณา ถือเป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อบังคับดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ออกโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจไว้ ดังนั้น การที่เลขาธิการสัตวแพทยสภามีคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกโดยอาศัยเหตุดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของคณะกรรมการการสัตวแพทยสภาที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสัญชาติเกาหลีใต้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยพร้อมบิดามารดาสัญชาติเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๖/๖๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จังหวัดภูเก็ต และสำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่



๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งสามหมวด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา และขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับชั้นหนึ่งต่อเลขาธิการสัตวแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือสัตวแพทยสภา ที่ สพ.สภ.๐๐๓๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะชั่วคราว จึงไม่สามารถรับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกได้ เนื่องจากขัดต่อข้อ ๙ (๒) ของข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๖ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการสัตวแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา และไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง นั้น เมื่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายแม่บท มิได้มีบทบัญญัติให้สมาชิกสัตวแพทยสภาต้องมีภูมิลำเนาถาวรหรือถิ่นถาวรในประเทศแต่อย่างใด การที่สัตวแพทยสภาอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ (๔) (ก) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา ข้อ ๙ (๒) กำหนดให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นคำขอสมัครไว้ต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่าผู้สมัครมีภูมิลำเนาถาวรหรือถิ่นถาวรในประเทศ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอ โดยหากผู้ใดไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่แสดงว่าผู้สมัครมีภูมิลำเนาถาวรหรือถิ่นถาวรในประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะไม่รับคำขอสมัครไว้พิจารณา อันเป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่กฎหมายแม่บทกำหนดไว้ ข้อบังคับดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ออกโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจไว้ นอกจากนั้น ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา หมวดที่ ๑ ข้อ ๔ ถึงข้อ ๘ กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสัตวแพทยสภาไว้เช่นเดียวกันกับมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจนำข้อ ๙ (๒) ของข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับตัดสิทธิการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาของผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อ ๙ (๒) ของข้อบังคับดังกล่าวก็ตาม แต่ศาลย่อมมีอำนาจที่จะวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของกฎเพื่อที่จะนำมาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎนั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามหนังสือสัตวแพทยสภา ที่ สพ.สภ.๐๐๓๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยมีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีมติไม่รับ



ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ และผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๔๐/๒๕๖๗)

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเข้าและมัลติเทคโนโลยี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครูสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

๑. การศึกษา

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

การลงโทษทางวินัยนิตเป็นกรใชอำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนิต จึงต้องพิจารณาจากความรุนแรงของการกระทำ มูลเหตุจูงใจของการกระทำผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ตลอดจนนิสัยและพฤติกรรมของนิตผู้นั้น เมื่อเหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำร้ายร่างกายนาย ศ. ซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยกันมาก่อน เกิดจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและความอับอายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีจากการกระทำของนาย ศ. ประกอบกับปรากฏว่านาย ศ. มีเพียงบาดแผลถลอกและฟกช้ำบวมที่บริเวณหางตาด้านขวา โดยไม่ถึงกับได้รับอันตรายสาหัสทางกายหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจ การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ดุลยพินิจตัดคะแนนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิตชั้นปีที่ ๑ และไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิดวินัยมาก่อน ในอัตราโทษสูงถึง ๖๕ คะแนน เป็นเหตุให้คะแนนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีคงเหลือเพียง ๓๕ คะแนน และต้องถูกพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา จึงเป็นการกำหนดระดับโทษที่ไม่เหมาะสมแก่พฤติกรรมและนิสัยของผู้กระทำความผิด

การลงโทษทางวินัยนิตเป็นกรใชอำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนิต จึงต้องพิจารณาจากความรุนแรงของการกระทำ มูลเหตุจูงใจของการกระทำผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำตลอดจนนิสัยและพฤติกรรมของนิตผู้นั้น เมื่อเหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำร้ายร่างกายนาย ศ. เกิดจากการนำความลับของตนไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ ซึ่งเป็นเหตุความไม่พอใจเฉพาะตัวระหว่างผู้ที่มีความรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน หาใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว เกะกะ ะราน หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับบุคคลทั่วไป โดยไม่มีสาเหตุเฉพาะเจาะจงตามความหมายของการประทุพิตนเป็นอันธพาล ในความรู้สึกของวิญญูชนทั่วไป หรือเป็นกรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทย และเมื่อคำนึงถึงวัยวุฒิของผู้ฟ้องคดีซึ่งอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปี พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ทำร้ายร่างกายโดยการชกที่ใบหน้าของนาย ศ. จึงไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการประทุพิตนเป็นอันธพาล หรือเป็นการฝ่าฝืนหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทยแต่อย่างใด ประกอบกับหลักฐานภาพถ่ายของนาย ศ. ถูกทำร้ายร่างกาย



ปรากฏว่ามีเพียงบาดแผลถลอกและฟกช้ำบวมที่บริเวณหางตาด้านขวา โดยไม่ปรากฏว่าได้รับอันตรายสาหัสทางกายหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจ การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ใช้ดุลยพินิจตัดคะแนนความประพฤติของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑ และไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิดวินัยมาก่อน ในอัตราโทษสูงสุดถึง ๖๕ คะแนน เป็นเหตุให้คะแนนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีคงเหลือเพียง ๓๕ คะแนน และต้องถูกพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา จึงเป็นการกำหนดระดับโทษที่ไม่เหมาะสมแก่พฤติการณ์และวิสัยของผู้กระทำความผิด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มีคำสั่งที่ ๓๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติผู้ฟ้องคดี ๖๕ คะแนน และพักการศึกษาผู้ฟ้องคดี ๑ ภาคการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลอย่างเดียวกัน แล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๐/๒๕๖๘)

๑.๔ การสอบและประเมินผล

เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ รหัสวิชา LAW ๔๔๙ คือ มุ่งให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานจริงในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสนำวิชาความรู้ในทางตำราที่เล่าเรียนมาใช้กับการทำงานจริง ประกอบกับเนื้อหาของคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บทที่ ๔ การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้กำหนดกฎเกณฑ์การประเมินไว้ว่า นักศึกษาต้องมีเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง โดยคู่มือดังกล่าวได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าวไว้เป็นข้อแรกของเกณฑ์การประเมิน จึงถือได้ว่าระยะเวลาการฝึกงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง ถือเป็นสาระสำคัญของการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องมีระยะเวลาการฝึกงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง หากฝึกงานไม่ครบจะไม่ผ่านการประเมิน และจะต้องแก้ไขโดยวิธีให้นักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติมให้ครบ ๔๕๐ ชั่วโมง เท่านั้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าวมีการแจ้งเตือนให้นักศึกษาทุกคนทราบในวันปฐมนิเทศแล้ว และมีการแจ้งเตือนให้นักศึกษาทุกคนทราบทางกลุ่มสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบจากคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลาการฝึกงานไม่ครบ ๔๕๐ ชั่วโมง จึงเป็นความบกพร่องที่เกิดจากผู้ฟ้องคดีเอง ดังนั้น การที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบใช้ดุลยพินิจหักคะแนนจากเล่มคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกรณีที่เวลาการฝึกงานไม่ครบ ชั่วโมงละ ๕ คะแนน และให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๐ คะแนน จาก ๑๐ คะแนน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาภาคโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา



การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ รหัสวิชา LAW ๔๔๙ ภาคการเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นอาจารย์ผู้ประเมินผลให้คะแนน ปรากฏว่าสำนักงาน ทนายความที่ผู้ฟ้องคดีฝึกงานได้ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับดีมาก คำนวณแล้วได้คะแนน ๓๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้ฟ้องคดี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ ๑๐ คะแนน ส่วนที่สอง ประเมินจากเอกสาร เล่มฝึกงาน ๑๐ คะแนน และส่วนที่สาม ประเมินจากการนำเสนอ ๔๐ คะแนน ซึ่งได้มีการให้คะแนน ดังนี้ (๑) การประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๒.๕ คะแนน (จาก ๑๐ คะแนน) (๒) การประเมินจากเอกสารเล่มฝึกงาน ผู้ฟ้องคดีได้ ๐ คะแนน (จาก ๑๐ คะแนน) เนื่องจากผู้ฟ้องคดี มีเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน ๕๖ วัน คำนวณแล้วเท่ากับเวลา ๔๔๘ ชั่วโมง ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔๕๐ ชั่วโมง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงหักคะแนน เล่มฝึกงานออกชั่วโมงละ ๕ คะแนน ทำให้มีคะแนน ๐ คะแนน และ (๓) การประเมินจาก การนำเสนอ ผู้ฟ้องคดีได้ ๒๗.๕ คะแนน (จาก ๔๐ คะแนน) เมื่อมีการรวมคะแนนในส่วนนี้ ผู้ฟ้องคดี ได้ ๓๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ และเมื่อนำไปรวมกับคะแนนที่สำนักงานทนายความ เป็นผู้ประเมินให้ จะได้คะแนนรวม ๖๕ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ C+ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ถึงประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ทบทวนการให้คะแนนในรายวิชาดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยืนยันผลการให้คะแนนตามเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ รหัสวิชา LAW ๔๔๙ คือ มุ่งให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานจริงในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสนำวิชาความรู้ในทางตำราที่เล่าเรียนมาใช้กับการทำงานจริง ประกอบกับเนื้อหาของคู่มือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บทที่ ๔ การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้กำหนดกฎเกณฑ์ การประเมินไว้ว่า นักศึกษาต้องมีเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง โดยคู่มือดังกล่าวได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าวไว้เป็นข้อแรก ของเกณฑ์การประเมิน จึงถือได้ว่าระยะเวลาการฝึกงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง ถือเป็น สาระสำคัญของการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่บังคับให้นักศึกษา ทุกคนต้องมีเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง หากฝึกงานไม่ครบจะไม่ผ่านการประเมิน และจะต้อง แก้ไขโดยวิธีให้นักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติมให้ครบ ๔๕๐ ชั่วโมง เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนิติศาสตร์ รหัสวิชา LAW ๔๔๙ ได้แจ้งกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทราบ ในวันปฐมนิเทศแล้ว รวมทั้งผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบจากคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง มิฉะนั้นอาจส่งผลให้นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการประเมิน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการแจ้งเตือน ให้นักศึกษาทุกคนทราบทางกลุ่มสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบ



ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาการฝึกงาน และได้มีการตอบคำถามนักศึกษาที่ไปฝึกงานทุกวันไม่เคยขาดงานหรือลา แต่มีระยะเวลาการฝึกงานไม่ครบ ๔๕๐ ชั่วโมง อันเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลาการฝึกงานไม่ครบ ๔๕๐ ชั่วโมง จึงถือเป็นความบกพร่องที่เกิดจากผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่สนใจกฎเกณฑ์การประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และไม่ติดตามผลการฝึกงานทางช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้ประเมินกับนักศึกษาผู้รับการประเมินทางกลุ่มสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีขึ้น อันมีผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าฝึกวิชาชีพเพิ่มเติมให้ครบระยะเวลา ๔๕๐ ชั่วโมง เนื่องจากได้ล่วงเลยเวลาที่จะไปทำการฝึกงานเพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจหักคะแนนจากเล่มคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกรณีที่เวลาการฝึกงานไม่ครบ ชั่วโมงละ ๕ คะแนน และให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๐ คะแนน จาก ๑๐ คะแนน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับการให้คะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาจารย์นิเทศก์ของสาขาวิชานั้น ถือเป็นการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมินโดยนำข้อมูลที่ได้จากการได้เข้าไปทำการนิเทศผู้ฟ้องคดีตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจมีความแตกต่างไปจากที่สำนักงานทนายความที่ผู้ฟ้องคดีไปฝึกงานให้คะแนนไว้ได้ เพราะผู้ประเมินแต่ละคนย่อมมีดุลพินิจที่แตกต่างกัน ประกอบกับไม่ปรากฏเหตุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เคยมีข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดีถึงขนาดที่จะกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าการให้คะแนนในส่วนของอาจารย์นิเทศก์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๖๐/๒๕๖๘)

๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การดำเนินการจัดการการศึกษา

๑.๗.๑ กฎกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษา

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๑ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๘ ห้ามนักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้หนวดไว้เครา ห้ามนักเรียนหญิงตัดผม หากไว้ผมยาวเลยตีนคอต้องรวบให้เรียบร้อย รวมทั้งห้ามนักเรียนใช้เครื่องสำอางหรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวยของนักเรียนทั้งในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนราษฎร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา



ถึงมัธยมศึกษา ถือเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องถือว่ากฎหมายที่พิพาทดังกล่าว เป็นกฎหมายที่ถูกละทิ้งไปโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นฐานแห่งอำนาจในการ ออกกฎกระทรวงที่พิพาท มีเจตนารมณ์ที่ขัดกับหลักการและบทบัญญัติมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ การกำหนดลักษณะทรงผมของนักเรียน โดยมีได้คำนึงถึง พัฒนาการของบุคลิกภาพของเด็กในแต่ละช่วงวัยและความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศ ของบุคคล มีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎกระทรวงดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งใช้บังคับมิได้

การไว้ทรงผมเป็นองค์ประกอบย่อยที่สามารถจัดรวมอยู่ในเรื่องของการแต่งกาย ตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาจกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ โดยให้โรงเรียนและสถานศึกษาวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนตามแนวนโยบายหรือมาตรฐานกลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด โดยให้คำนึงถึงหลักการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจอ้างมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บัญญัติว่า บรรดา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้ แต่ต้องถือว่าข้อ ๔ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๘ ที่ห้ามนักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาว จนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้หนวดไว้เครา ห้ามนักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาว เลยต้นคอ หากทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้อนุญาตให้ไว้ผมยาวเกินกว่านั้น ก็ให้รวบให้เรียบร้อย รวมทั้งห้ามนักเรียนใช้เครื่องสำอางหรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย นั้น เป็นกฎหมายที่ถูกละทิ้งไป โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นฐานแห่งอำนาจในการออกกฎกระทรวงที่พิพาท มีเจตนารมณ์ที่ขัดกับหลักการและบทบัญญัติมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับเมื่อพิจารณาเนื้อหาของกฎกระทรวงฉบับที่พิพาท ซึ่งกำหนดลักษณะทรงผมของนักเรียน โดยมีได้คำนึงถึงพัฒนาการของบุคลิกภาพของเด็กในแต่ละช่วงวัยและความหลากหลายของอัตลักษณ์ ทางเพศของบุคคล จึงถือว่ากฎกระทรวงฉบับนี้มีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคล เกินสมควรแก่เหตุตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎกระทรวง ดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร. ๑/๒๕๖๘)



๑.๗.๒ ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา

การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุฑวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุฑประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันให้นักศึกษาสวมชุดครุฑวิทยฐานะทับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพของตน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ มีคำวินิจฉัยโดยมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ให้นักศึกษาที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายด้วยชุดครุฑวิทยฐานะบัณฑิตตามเพศสภาพของตนเองได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การที่อธิการบดีไม่พิจารณาข้อเท็จจริงตามหนังสือของนาย ศ. นักศึกษา ที่ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอนุมัติให้ตนแต่งกายชุดครุฑวิทยฐานะบัณฑิตหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถือเป็นกรณีที่อธิการบดีไม่ได้ใช้ดุลพินิจตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุฑวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุฑประจำตำแหน่งฯ ได้ให้อำนาจในการวินิจฉัยและออกคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ มีคำวินิจฉัยโดยมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการอนุมัติให้นาย ศ. แต่งกายด้วยชุดครุฑวิทยฐานะตามเพศสภาพในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษาถัดไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

การแต่งกายของนักศึกษาเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านการแต่งกาย ไม่ว่านักศึกษานั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใดย่อมต้องได้รับความคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ โดยหากเป็นการแต่งกายในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุฑวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุฑประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว นักศึกษาก็มีสิทธิที่จะแต่งกายชุดครุฑวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ มีคำวินิจฉัยโดยมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการอนุมัติให้นาย ศ. นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดครุฑวิทยฐานะตามเพศสภาพในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษาถัดไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย



การแต่งกายของนักศึกษาเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์หรือตัวตน ผ่านการแต่งกาย ไม่ว่านักศึกษานั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใดย่อมต้องได้รับความคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ โดยหากเป็นการแต่งกายในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยระเบียบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว นักศึกษาก็มีสิทธิที่จะแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนได้ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) ออกข้อบังคับดังกล่าว โดยกำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันให้นักศึกษาสวมชุดครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพของตน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ จึงเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยโดยมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยระเบียบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งฯ ให้นักศึกษาที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตตามเพศสภาพของตนเองได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับอธิการบดีซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันให้นักศึกษาแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนได้ตามข้อ ๑๗ ประกอบกับข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยระเบียบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งฯ ถือเป็นการให้ดุลพินิจแก่อธิการบดีในการวินิจฉัยและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวได้ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจกระทำการนั้นและจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายใด ๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่าหลังจากอธิการบดีของผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของนาย ศ. (ผู้ร้องสอด) ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติให้ผู้ร้องสอดแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ร้องสอดได้แนบใบรับรองแพทย์และใบรับรองพฤติกรรมจากอาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณา อธิการบดีไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามหนังสือของผู้ร้องสอดดังกล่าว แต่ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๖๗/ว ๔๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีของผู้ร้องสอด จนกระทั่งในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กำหนดให้มีการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศฉบับนี้กำหนดให้บัณฑิต



ต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศของตนเองในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และหากบัณฑิตไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว หรือไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ หรือมารายงานตัวในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้ง ผู้ฟ้องคดีจะเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที โดยเมื่อผู้ร้องสอดไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่และไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยเหตุที่ผู้ร้องสอดไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อย จึงเป็นกรณีที่อธิการบดีไม่ได้ใช้ดุลพินิจโดยแท้จริงในการเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ร้องสอด ทั้งที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยระเบียบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งฯ ได้ให้อำนาจในการวินิจฉัยและออกคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวไว้แล้ว นอกจากนี้ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ ได้บัญญัติคุ้มครองบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด มิให้ได้รับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน และฟื้นฟูการเรียนรู้ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้ จึงพึงปฏิบัติต่อผู้ร้องสอดซึ่งเป็นบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตโดยแนบใบรับรองแพทย์และใบรับรองพฤติกรรมจากอาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นการแสดงความประสงค์ที่จะแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด กรณีจึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าว โดยอธิการบดีของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้ร้องสอดแต่งกายตามเพศสภาพจะต้องดำเนินการพิจารณาคำขอของผู้ร้องสอดดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ร้องสอดแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ร้องสอดก็มีสิทธิแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยโดยมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการอนุมัติให้ผู้ร้องสอดแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะตามเพศสภาพในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษาถัดไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐/๒๕๖๘)

๑.๗.๓ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีหน้าที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ แต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับมิได้จัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔.๑.๑ จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด



ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยตรง จึงควรที่จะใช้ความระมัดระวังตามอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่หรือไม่ การที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่กำกับและสอดส่องดูแลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวสมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) จากนั้น ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิให้เข้าทดสอบความรู้ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากสำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ไม่ได้รับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งกำกับหรือดำเนินการอย่างใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สิทธิ และชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหาย การอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการภายใต้ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งที่ประกาศดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และมีได้ดำเนินการภายในเวลาอันสมควรภายหลังจากได้รับแจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวก็ตาม แต่ข้อบังคับฉบับดังกล่าวกำหนดให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป



จึงเป็นการออกข้อบังคับภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ แล้ว ประกอบกับขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เรื่อยมาจนถึงภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ หลักสูตรดังกล่าวมีอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์เพียง ๑ คน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่กำหนดในข้อ ๙.๑.๑ ของประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้ การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีอาจารย์ประจำ จำนวนอย่างน้อย ๕ คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลาได้รับปริญญาเอก หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จำนวนอย่างน้อย ๒ คน รวมทั้งไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๑.๑ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จำนวนอย่างน้อย ๓ คน และแม้ว่าในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเพิ่มจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอีก ๑ คน รวมเป็น ๒ คน แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนไม่ถึง ๓ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๙.๑.๑ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ อยู่เช่นเดิม จนกระทั่งเมื่อภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นไปตามข้อ ๙.๑.๑ ประกาศดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการรับรองวิทยฐานะ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมิได้จัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๑ ให้เป็นไปตามข้อ ๙.๑.๑ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริม การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยตรงจึงควรที่จะใช้ความระมัดระวังตามอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับปรุงใหม่หรือไม่ ประกอบกับในระหว่าง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้รายงานเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาตั้งแต่ขั้นตอนการรายงานเพื่อทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รวมทั้งได้ส่งรายงานการจัดการศึกษารายภาคให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ โดยรายงานดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้ระบุเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งมีจำนวนและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๑.๑ ของประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งกำชับหรือดำเนินการอย่างใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง ข้อสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ประการใด ซึ่งในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หากปรากฏว่าหลักสูตรใดที่ผ่านความเห็นชอบ หรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ ที่จะเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณามีมติให้แจ้งมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยนั้น ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือหากมหาวิทยาลัยใดไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจจะประกาศต่อสาธารณะว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอื่นเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๕/๒๕๖๘)

๒. การศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สังคม และวัฒนธรรม

สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ตรวจพบแนวอิฐของโบราณสถานวัดสอยดาว และสันนิษฐานว่าแนวอิฐดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณท้ายอาคารวิหาร เมื่ออธิบดี กรมศิลปากรได้พิจารณาผลการขุดตรวจทางโบราณคดีข้างต้นแล้วจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารร้านค้าและที่พักอาศัยในบริเวณที่ดินที่ทับซ้อนกับ แนวเขตอนุรักษ์โบราณสถานวัดสอยดาว หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารร้านค้าและที่พักอาศัยในบริเวณอื่นของที่ดินดังกล่าว ให้ประสานกับสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



การดำเนินการเพื่อยกเลิกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๙๖ เลขที่ดิน ๓๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้แก่นาง ย. และนาง ส. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ในมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รวมทั้งคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๓๐๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การรับรองแนวเขตที่ดินของทางราชการ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๓/ว ๓๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ เรื่อง การระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๙/ว ๕๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรื่อง ให้สอบผู้ปกครองท้องที่ก่อนออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน แม้ที่ดินพิพาทจะอยู่ในแนวเขตอนุรักษ์โบราณสถานวัดสอยดาว ที่สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ (หน่วยศิลปากรที่ ๔ เชียงใหม่ ในขณะนั้น) ได้สำรวจและจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และพื้นที่บางส่วนในที่ดินพิพาทจะเป็นโบราณสถานตามบทนิยามคำว่า “โบราณสถาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่บัญญัติว่า “โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย โดยเป็นส่วนหนึ่งบริเวณท้ายอาคารวิหารวัดสอยดาว แต่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพียงแต่ให้อำนาจอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการดูแล รักษา และควบคุมโบราณสถาน โดยห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เท่านั้น มิได้ทำให้ที่ดินพิพาทมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามที่กำหนดในข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อการดำเนินการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๙๖ เลขที่ดิน ๓๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้แก่นาง ย. และนาง ส. เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับแนวเขตอนุรักษ์โบราณสถานวัดสอยดาว ซึ่งกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้สำรวจและจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดสอยดาวตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ แต่เมื่อโบราณสถานวัดสอยดาวเป็นอสังหาริมทรัพย์



ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะของการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของโบราณสถาน วัดสอยดาวนั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จึงเป็นโบราณสถานตามความ ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณา ผลการขุดตรวจทางโบราณคดีข้างต้นแล้วจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารร้านค้าและที่พักอาศัยในบริเวณที่ดินที่ทับซ้อนกับแนวเขต อนุรักษ์โบราณสถานวัดสอยดาว หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารร้านค้า และที่พักอาศัยในบริเวณอื่นของที่ดินดังกล่าว ให้ประสานกับสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว แจ้งตามหนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ ๐๔๐๑/๑๐๑๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเดียวกันแล้วมีความเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แจ้งตามหนังสือ กรมศิลปากร ที่ วธ ๐๔๐๑/๑๔๘๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามลำดับเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๙/๒๕๖๘)

